

Қосымша 4

Алматы қаласы Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы
басшысының 2025 жылғы
«19» 09 № 101 бұйрығына



Алматы қаласы Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының әлеуметтік қамқорлық бөлімінің Ережесі

1. Жалпы ережелер

1. Әлеуметтік қорғаншылық бөлімі (бұдан әрі – Бөлім) Алматы қаласы Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының (бұдан әрі – Басқарма) құрылымдық бөлімі болып табылады.

2. Бөлім өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексін, Азаматтық процессуалдық кодексін, Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процессуалдық кодексін, Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексін, «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» кодексін, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексін, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы № 382 «Мемлекеттің қорғаншылық және қамқоршылық функцияларын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» қаулысын, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2024 жылғы 15 қарашадағы № 427 «Әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі кәмелетке толған адамдарға қорғаншылық немесе қамқоршылық белгілеу» мемлекеттік қызметін көрсету қағидаларын бекіту туралы және 2024 жылғы 15 қарашадағы № 428 «Әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі кәмелетке толған адамның мүлкіне билік ету, шотына түскен зейнетақыларды, жәрдемақыларды, әлеуметтік төлемдерді алу бойынша және соттың шешімімен әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған азаматтардың мүлкін иеліктен шығаруға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы бұйрықтарын, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің актілерін, Алматы қаласы әкімінің өкімдерін, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілерін, Басқарма туралы ережені, Басқарма басшылығының бұйрықтары мен өкімдерін, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.

3. Бөлімнің құрылымы, штат саны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен басқарманың штат кестесіне сәйкес бекітіледі.

4. Бөлім мыналардан тұрады:

- 1) бөлім басшысы; D-O-3, 1 бірлік;
- 2) бас мамандар; D-O-4, 6 бірлік.

Handwritten signature

2. Бөлімнің міндеттері, құқықтары мен жауапкершілігі

5. Тапсырмалар:

- 1) әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі адамдарға қорғаншылық және қамқоршылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;
- 2) әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі кәмелетке толған адамдарға қорғаншылық немесе қамқоршылық белгілеу жөнінде мемлекеттік қызмет көрсету;
- 3) әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі кәмелетке толған адамның шотына түскен зейнетақыларды, жәрдемақыларды, әлеуметтік төлемдерді алу бойынша және сот шешімі бойынша әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған азаматтардың мүлкін иеліктен шығаруға рұқсат беру бойынша мемлекеттік қызмет көрсету;
- 4) әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі адамдарға (жеке және заңды тұлғаларға) қорғаншылық және қамқоршылық мәселелері бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын көрсету.

6. Құқықтары мен міндеттері:

- 1) «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9 және 10-баптарында көзделген құқықтар мен міндеттер;
- 2) қажетті ақпаратты, құжаттарды және өзге де материалдарды сұратуға және алуға құқылы;
- 3) белгіленген тәртіппен лауазымдық өкілеттіктерін орындау үшін қажетті ақпарат пен материалдарды алуға міндетті;
- 4) мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді жетілдіру мәселелері бойынша басшылықтың қарауына ұсыныстар енгізуге міндетті;
- 5) Басқарма басшысының және басқарма басшысының жетекшілік ететін орынбасарының тапсырмаларын сапалы және уақтылы орындауға міндетті;
- 6) Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде көзделген.

7. Функциялар:

- 1) әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі кәмелетке толған адамдардың қорғаншылық немесе қамқоршылық белгілеу қызметін көрсету үшін құжаттарды қабылдау және тексеру, көрсетілетін қызметті алушылардың өтініштерін тіркеу;
- 2) ақпараттық жүйелер арқылы мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарға сұрау салу бағыты.
- 3) қамқоршылар немесе қорғаншылардың және қамқорлықтағы тұлғалардың тұру жағдайларын тексеру актілерін мамандардың ұйымдастыруы
- 4) әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі тұлғалардың мүлкін тізімдеу үшін мамандарды бағыттау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

5) әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі тұлғаларға қамқорлық немесе қорғаншылық белгілеу жөніндегі комиссия отырыстарын дайындау және өткізу, хаттамаларды дайындау және жүргізу;

6) әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі тұлғаларға қамқорлықты және қорғаншылықты белгілеу туралы бұйрық шығару;

7) «Е-Собес» автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде тіркеу, белгіленген қамқоршылар немесе қорғаншылар, сондай-ақ әрекетке қабілетсіз немесе әрекетке қабілеттілігі шектелген тұлғалар, «Е-Собес» автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне өзгерістер енгізуді бақылау;

8) әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі тұлғаларға қамқорлықты немесе қорғаншылықты белгілеу туралы шешімді алушыға беру;

9) құжаттарды қабылдау және қамқорлықты немесе қамқоршылықты белгілеу туралы бұйрықты тоқтату туралы көрсетілетін қызметті алушының өтінішін қарау;

10) қамқорлықты немесе қорғаншылықтың тоқтатылғаны туралы құжатты беру;

11) мемлекеттік қызмет көрсету кезінде қызмет алушының құжаттарын қабылдау және тексеру, әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі тұлғаның ақшасы мен мүлкіне билік етуге рұқсат беру;

12) әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі тұлғалардың шотына түскен зейнетақы, жәрдемақы, әлеуметтік төлемдердің алуға рұқсатты немесе бас тарту туралы шешімін беру;

13) заматтардың сот шешімімен әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектелген деп танылған мүліктерін иеліктен шығаруға рұқсат беру немесе бас тарту туралы шешімін беру;

14) мемлекеттік қызмет көрсету туралы қабылданған шешімге құжат дайындау;

15) бөлімнің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша қызмет алушыларға ақпараттық көмек көрсету;

16) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау;

17) әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі тұлғаларға қамқорлықты немесе қорғаншылықты тағайындау туралы мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша консультативтік-түсіндіру жұмыстарын жүргізу;

18) заңды тұлғалардың мүлкімен жұмыс істеу бөлімінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша, әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі тұлғалардың мүлкімен жұмыс істеу туралы мемлекеттік қызмет көрсету бойынша консультациялық-түсіндіру жұмыстарын жүргіз;

19) Қазақстан Республикасының заңнамасы аясында қамқорлық, қорғаншылық және әрекетке қабілетсіз немесе әрекетке қабілеті шектеулі тұлғалардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша сот талқылауларына қатысу;

20) әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі тұлғалардың тұру жағдайын бақылау;

21) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген міндеттерін қамқоршылардың немесе қорғаншылардың орындауын бақылау;

22) қорғаншы немесе қамқоршылардың ақша қаражатын жұмсау тәртібін бақылау;

23) сотпен шешімімен әрекетке қабілетсіз немесе әрекетке қабілетті шектеулі деп танылған адамдарға дер кезінде қамқорлық немесе қорғаншылық тағайындалуын бақылау;

24) бөлім құзыретіне кіретін есептерді, мәліметтерді, ақпараттарды, өтінімдерді дайындау;

25) Басқарма басшысының бұйрықтары мен хаттамалық тапсырмаларын орындау;

26) бөлім құзыреті шеңберінде мемлекеттік қызметтер сапасын жақсарту бойынша ұсыныстар енгізу;

27) Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі енгізетін автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді (ААЖ) сүйемелдеу және кіруді бақылау және есепке алу жүйесі (еТокен криптографиялық кілттері, ЭЦК) арқылы онлайн өтінім беру;

27) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де функциялар.

3. Бөлім қызметін ұйымдастыру

8. Бөлім өзінің негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттіктерге Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес ие.

9. Бөлімді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Басқарма басшысы тағайындайтын және қызметінен босататын бөлім басшысы басқарады.

10. Бөлім басшысы бөлімнің қызметіне жалпы басшылық жасайды және бөлімге жүктелген міндеттердің орындалуы мен функцияларды жүзеге асыруына дербес жауапты болады.

11. Басшының уақытша болмаған кезеңінде, оның міндеттерін Д-О-4 (08-1-1; 08-1-2; 08-1-3) санатындағы бөлімнің бас маманы атқарады.

12. Осы мақсатта бөлім басшысы:

1) мамандықтардың міндеттері мен өкілеттіктерін анықтайды;

2) Заңдар мен Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

13. Бөлім атынан басқа құрылымдық бөлімшелерге бөлімнің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша жіберілетін құжаттарға бөлім басшысы, ал оның болмаған жағдайда оны алмастыратын тұлға қол қояды.